

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलिय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 6622 और 6623 वर्ष 2022

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य...

अपीलार्थी

बनाम

वीरेंद्र कुमार एवं अन्य....

प्रतिवादी

सह

सिविल अपील सं 6626 वर्ष 2022

और

सिविल अपील सं 6627 वर्ष 2022

निर्णय

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

न्यायमूर्ति अभय एस. ओक

1. दिनांक 10 फरवरी 2020 को, अभिलिखित कारणों से, इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रीतम सिंह एवं अन्य¹ (प्रीतम सिंह का मामला) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (संक्षेप में '1965 का अधिनियम') की धारा 3 के तहत, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संक्षेप में 'बोर्ड') की स्थापना की गई थी। बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में आवास और सुधार योजनाएं तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना था। मुख्य विषय जिस पर एक वृहद पीठ को संदर्भित किया गया है, वह यह है कि क्या बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करना बोर्ड के वैधानिक कार्यों में से एक है।

तथ्यात्मक पहलू

2. दिनांक 21 फरवरी, 1995 को बोर्ड ने वर्तमान अंशदायी पेंशन योजना (संक्षेप में 'पुरानी पेंशन योजना') के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन/ग्रेच्युटी योजना (संक्षेप में 'नई पेंशन योजना') द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का विनिश्चय किया। दिनांक 16 मई

1 2014 (15) SCC 774

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

1996 को राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना के लिए अपनी सहमति इस शर्त के अधीन दी कि बोर्ड नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगने का हकदार नहीं होगा।

3. बोर्ड ने 5 नवंबर 1997 को एक प्रस्ताव पारित कर नई पेंशन योजना को मंजूरी दी। नई पेंशन योजना सिविल सेवकों पर लागू राज्य सरकार की पेंशन योजना पर आधारित थी। 26 नवम्बर, 1997 को राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने बोर्ड की नई पेंशन योजना की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार ने 14 सितंबर, 1999 के आदेश द्वारा पूर्व में दिए गए स्थगन को इस शर्त के साथ रद्द कर दिया कि इस योजना का वित्त पोषण बोर्ड द्वारा भविष्य निधि में किए गए अंशदान से किया जाएगा और न तो राज्य सरकार और न ही बोर्ड नई पेंशन योजना को लागू करके वित्तीय दायित्व उठाएगा।

4. प्रीतम सिंह एवं अन्य जो बोर्ड के कर्मचारी थे, ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। शुरुआत में, याचिका में की गई प्रार्थना 14 सितंबर, 1999 को जारी सरकारी आदेश को चुनौती तक सीमित थी। उक्त याचिका के विचाराधीन रहते, 7 मई 2003 को, राज्य सरकार ने इस शर्त के साथ नई पेंशन योजना के लिए अनापत्ति

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

देने के अपने पहले के रुख को दोहराया कि उक्त योजना को लागू करने के लिए बोर्ड को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। 16 जनवरी, 2004 को बोर्ड ने एक कार्यालय आदेश द्वारा अपने कर्मचारियों को यह विकल्प दिया कि वे या तो नई पेंशन योजना का विकल्प चुनें या पुरानी पेंशन योजना को जारी रखें। बोर्ड द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार, राज्य सरकार के पक्ष के अनुसार, 582 कर्मचारियों ने आवश्यक शपथपत्र दाखिल करके पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना। 13 सितम्बर, 2005 को राज्य सरकार ने 7 मई, 2003 के अपने पत्र संसूचना को इस आधार पर दरकिनार करते हुए एक आदेश जारी किया कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश तैयार आदेश रही है। 12 जुलाई, 2007 दिनांकित संसूचना के माध्यम से राज्य सरकार ने बोर्ड की नई पेंशन योजना को दी गई मंजूरी को वापस ले लिया। प्रीतम सिंह एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका को संशोधित किया गया और 13 सितम्बर, 2005, और 12 जुलाई, 2007, दिनांकित आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका में शामिल किया गया। प्रीतम सिंह एवं अन्य द्वारा दायर याचिका के विचाराधीन रहते, राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी संशोधित पेंशन, ग्रेच्युटी/परिवार पेंशन और कम्यूटेशन योजना लागू करने के लिए 8 दिसंबर, 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। उक्त ज्ञापन उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 की सिफारिशों के अनुसार

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

जारी किया गया था। हालांकि, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को विशेष रूप से उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रयोज्यता से बाहर रखा गया था। 1 जनवरी, 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों को संशोधित पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8 दिसंबर, 2008 को एक अन्य कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। यह आदेश उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों पर लागू किया गया था, जो 1 जनवरी, 2006 से पहले ही पेंशन प्राप्त कर रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने 16 जनवरी, 2009 दिनांकित निर्णय एवं आदेश द्वारा **प्रीतम सिंह एवं अन्य** द्वारा दायर की गई रिट याचिका को अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय ने 13 सितंबर, 2005 और 12 जुलाई, 2007 दिनांकित आदेशों को उस सीमा तक रद्द कर दिया जिस सीमा तक वे बोर्ड से संबंधित थे। बोर्ड को 5 नवंबर 1997 को बनाए गए विनियमों के अनुसार नई पेंशन योजना को लागू करने के लिए परमादेश रिट जारी की गयी।

5. उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड द्वारा 1965 के अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (च) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई, 2009 दिनांकित एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में अभिलिखित किया गया कि बोर्ड ने उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नियमों एवं विनियमों के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को यथा स्वीकार्य नई पेंशन योजना लागू

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

करने का निश्चय किया है। बोर्ड ने निर्देश दिया कि नई पेंशन योजना लागू होगी और यह उन अधिकारियों पर लागू होगी जो 1 जनवरी 1996 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। हालांकि, यह कहा गया था कि नए सिरे से परिभाषित राज्य सरकार के अंशदायी पेंशन नियम बोर्ड के उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्हें 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद रोजगार मिला है। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया कि पेंशन/परिवार पेंशन/ग्रेच्युटी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे।

6. राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसमें **प्रीतम सिंह के मामले में**¹ इस न्यायालय का निर्णय दिया गया था। इस न्यायालय के अंतिम निर्णय के प्रस्तर 21 में यह कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित 7 अगस्त, 2012, दिनांकित अंतरिम आदेश का प्रभाव 19 मई, 2009, दिनांकित अधिसूचना पर रोक लगाना था। इस न्यायालय के 7 सितंबर 2012 दिनांकित अंतरिम आदेश द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ का दावा करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, यह कहा गया कि अंतरिम आदेश उक्त कर्मचारियों द्वारा अपने दावे के लिए विरोध करने और और उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त अनुतोष का समर्थन करने के रास्ते में नहीं आएगा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

7. **प्रीतम सिंह के मामले¹** में इस न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दिया गया मुख्य तर्क उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर राजकीय नियंत्रण अधिनियम, 1975 (संक्षेप में '1975 का अधिनियम') की धारा 2 की उपधारा (1) के उपबंधों पर आधारित था। 1975 के अधिनियम की धारा 2 (1) में यह प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियमित के तहत स्थापित या गठित प्रत्येक सांविधिक निकाय को अपने कार्यों के निर्वहन में नीतियों के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा उसे जारी किए जाएं, भले ही राज्य सरकार को इस तरह की कोई भी शक्ति कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई हो। राज्य सरकार की दलील यह थी कि 13 सितंबर 2005 और 12 जुलाई 2007 दिनांकित जारी किए गए आदेशों को 1975 के अधिनियम की धारा 2 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया माना जाना चाहिए।

8. **प्रीतम सिंह के मामले¹** का निर्णय 24 सितम्बर 2014 को करते समय, इस न्यायालय ने 1965 के अधिनियम की धारा 15 का उल्लेख किया जिसमें बोर्ड के कार्यों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों का न निर्धारण करना बोर्ड के दायित्व का गठन नहीं करता। इसलिए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार के पास 13 सितम्बर, 2005 और 12 जुलाई, 2007 दिनांकित अपने आदेशों में अंतर्विष्ट निदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

न्यायालय ने यह भी धारित किया कि 1965 के अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (च) में बोर्ड को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का निर्धारण करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। यह धारित किया गया कि नई पेंशन योजना बोर्ड द्वारा धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (च) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते समय, इस न्यायालय ने 1965 के अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (च) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा जारी की गई 19 मई 2009 दिनांकित अधिसूचना को संदर्भित किया। इस न्यायालय ने बोर्ड को 19 मई, 2009 की अधिसूचना द्वारा शासित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तीन महीने की अवधि के भीतर पेंशन लाभ जारी करने का निर्देश दिया। इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को समाविष्ट करने वाले निर्णय के प्रस्तर 21 को नीचे पुनर्प्रस्तुत किया गया है:

"21. हमारे लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 16-1-2009 दिनांकित आक्षेपित निर्णय [प्रीतम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2009 एस.सी.सी. ऑनलाइन एएलएल 33:(2009)2 एएलएल एलजे 702)..को चुनौती दिए जाने के परिणामों का निर्धारण करना भी आवश्यक है। इस न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए, 7-8-2012 को अंतरिम [उत्तर प्रदेश राज्य

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

बनाम प्रीतम सिंह, सिविल याचिका सं 6307 वर्ष 2010 में आइए नंबर 7, आदेश दिनांकित 7-8-2012 (एससी), जिसमें यह निर्देशित किया गया था: “सुनवाई के लिए लिया गया. रिट याचिका संख्या 1433 वर्ष 2011 में दिनांक 24-7-2012 को पारित आदेश पर रोक रहेगी। आइ.ए. सं. 7 का निस्तारण किया जाता है। रजिस्ट्री को आई.ए. सं. 4 को 27-8-2012 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है यदि यह क्रम में है।], जिसका प्रभाव उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का स्थगन था अर्थात् 15-5-2009 दिनांकित अधिसूचना के कार्यान्वयन का स्थगन। परिणामस्वरूप, 15-5-2009 दिनांकित अधिसूचना से शासित कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत उनकी सेवानिवृत्ति की बकाया राशि का भुगतान किया गया। चूंकि अब हमने उच्च न्यायालय के 16-1-2009 दिनांकित आक्षेपित निर्णय [प्रीतम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2009 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 33:(2009) 2 एएलएल एलजे 702] की पुष्टि कर दी है, यह स्पष्ट है कि विकास परिषद के सभी पात्र कर्मचारी 19 मई 2009 दिनांकित अधिसूचना द्वारा शासित होंगे। इसलिए वे अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन लाभ के हकदार होंगे।निःसंदेह, इस न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका पर पारित अंतरिम आदेश के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

परिणामस्वरूप, उन्हें उक्त सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित कर दिया गया है। उपर्युक्त मामले को ध्यान में रखते हुए हम विकास परिषद को आज से तीन महीने के भीतर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ जारी करने का निर्देश देते हैं। पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक देय पेंशन लाभों का निर्धारण करते समय, यदि यह पाया जाता है कि कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत पहले से ही भुगतान किए गए बकाये से अधिक वित्तीय बकाये का हकदार है, तो उक्त कर्मचारी को उक्त राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। विभेदक राशि पर पूर्वोक्त ब्याज घटक का भार विकास परिषद द्वारा सबसे पहले वहन किया जाएगा। हालांकि, यह उत्तर प्रदेश राज्य से वसूल किया जाएगा, जो संबंधित कर्मचारियों को ब्याज के भुगतान के आदेश के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

(प्रभाव वर्धित)

9. दिनांक 16 अक्तूबर, 2009 को राज्य सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए संशोधित वेतन संरचना, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को मंजूरी देने का आदेश जारी किया। संशोधित वेतन संरचना को उक्त आदेश के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

संलग्नक में शामिल किया गया था। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग/वित्त विभाग के परामर्श से सार्वजनिक उद्यमों/निगमों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी आदेश का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल द्वारा इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद ही किया जाएगा। 30 नवम्बर, 2009 को बोर्ड के आवास आयुक्त ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर संशोधित वेतन ढांचे को अपने कर्मचारियों पर लागू करने के बोर्ड के प्रस्ताव के बारे में सूचित किया। इसके जवाब में राज्य सरकार ने 14 जनवरी, 2010 को एक पत्र जारी कर बोर्ड को उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 की सातवीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन संरचना प्रदान करने की अनुमति दी। राज्य सरकार ने बोर्ड को 16 अक्टूबर, 2009 दिनांकित सरकारी आदेश के अनुसार अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन देने की अनुमति दे दी। उक्त आदेश अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया था। तथापि, उस पत्र में यह कहा गया था कि लाभ की गणना अनुमानित आधार पर 1 जनवरी 2006 से की जाएगी जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 के सरकारी आदेश में संलग्न सारणी के अनुसार दिए गए वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूप होगी। इसमें प्रावधान था कि वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अर्थात् 14 जनवरी, 2010 से प्रदान किया जाए। संक्षेप में, बोर्ड के कर्मचारी 1 जनवरी 2006 से प्रभावी

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

संशोधित वेतन संरचना के अनुसार वेतन बकाया के हकदार नहीं थे। वे केवल अनुमानित आधार पर 1 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतनमान पाने के हकदार थे और केवल 14 जनवरी, 2010 से वास्तविक लाभ पाने के हकदार थे। उक्त पत्र के आधार पर बोर्ड द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2010 के पत्र को प्रभावी बनाने के लिए 23 जनवरी, 2010 को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया। वास्तव में 15 सितम्बर, 2011 को एक अन्य सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 14 जनवरी, 2010 के आदेश के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमानों में 1 जनवरी, 2006 से आभासी संशोधन किया जाएगा, लेकिन वास्तविक लाभ केवल 14 जनवरी, 2010 से ही दिए जाएंगे। उक्त सरकारी आदेश में दोहराया गया है कि बोर्ड के कर्मचारी 1 जनवरी 2006 से 13 जनवरी 2010 की अवधि के लिए संशोधित वेतन संरचना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।

10. राज्य सरकार ने 5 मई, 2015 को बोर्ड को एक और आदेश जारी किया जिसमें बोर्ड के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नई पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने के माननीय राज्यपाल के निर्णय की जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि वे कर्मचारी जो 31 मार्च, 2005 को या उससे पहले कार्यरत थे और जो आज तक सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, उन्हें पेंशन दी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ ले चुके हैं, वे नई पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। सरकार ने निर्देश दिया कि बोर्ड के वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद कार्यरत हुए हैं, वे पेंशन के हकदार नहीं होंगे। 05 मई, 2015 दिनांकित सरकारी आदेश के अनुसार बोर्ड ने 13 मई, 2015 को कार्यालय आदेश जारी किया।

11. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं के दो वर्ग थे। पहली याचिका बोर्ड के कुछ कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 12645 वर्ष 2016 थी। याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई थी:-

"(i) 01.01.2006 से प्रभावी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर याचियों के सेवानिवृत्ति तक के वेतन और उसके बाद उनके पेंशन लाभों का पुनर्निर्धारण करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ii) 19-5-2009 दिनांकित पेंशन विनियमन सपठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 23.09.2014 दिनांकित निर्णय एवं आदेश के आलोक में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कर्मचारियों पर इसकी अप्रयोज्यता के बारे में प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को उपयुक्त रूप से पढ़ते हुए ,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

परिषद के अधिकारियों पर सरकारी आदेश संख्या 1508 दिनांकित 8.12.2008 के प्रावधानों को लागू करने का आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(iii) छठे वेतन आयोग की सिफारिश के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के वेतन को 1.1.2006 से उनकी सेवानिवृत्ति तक की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित/फिर से तय करने एवं उसके बाद संशोधित अंतिम वेतन के अनुसार उनके पेंशन लाभ को फिर से निर्धारित करने और वेतन के बकाया भुगतान और संशोधित पेंशन लाभ को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आज तक शासनादेश दिनांकित 8.12.2008 के अनुसार दो माह की अवधि के भीतर निर्धारित करने, याचिकाकर्ताओं के पेंशन लाभ में दी गयी राशि से घटाकर, के लिए प्रत्यर्थी आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी करें।

(iv) सरकारी आदेश दिनांकित 8.12.2008 के अनुसार याचियों को 10 लाख रुपये की अधिकतम ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(v) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संगणित वेतन और पेंशन लाभ बकाया का भुगतान करने, जिसमें 10 लाख रुपये की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी व प्रचलित बैंक दरों पर ब्याज का भुगतान शामिल है, का दो माह के भीतर भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी को आदेशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी करें।

(vi) छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार याचियों की वर्तमान पेंशन का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी को तात्कालिक परमादेश जारी करें”

रिट याचिका संख्या 10355 वर्ष 2017 बोर्ड के कर्मचारियों के एक अन्य समूह द्वारा राज्य सरकार द्वारा पारित 5 मई, 2015 दिनांकित आदेश और बोर्ड द्वारा पारित 13 मई, 2015 दिनांकित आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।

12. आक्षेपित निर्णय द्वारा, पूर्वोक्त दो याचिकाओं का निस्तारण किया गया। इन याचिकाओं का निस्तारण करते समय, प्रस्तर 41 में, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे:

“41. तदनुसार, दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और रिट याचिका संख्या 126345 (एस/बी) वर्ष 2017 के संलग्नक संख्या 1 और 2 में निहित 05.05.2015 और 13.05.2015 दिनांकित आक्षेपित आदेश उस सीमा तक रद्द

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

किए जाते हैं जहाँ तक वे उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रीतम सिंह एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विपरीत हैं। : सिविल अपील संख्या 6307 वर्ष 2010: प्रतिवादी को एक परमादेश जारी किया जाता है कि वे 19 मई, 2009 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विनियम के प्रावधानों एवं सिविल अपील संख्या 6307 वर्ष 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में परिषद के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2006 से 13 जनवरी, 2010 तक देय वेतन की बकाया राशि का लाभ प्रदान करें और उनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन निर्धारित करें तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि के दो माह की अवधि के भीतर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ग्रेच्युटी भी निर्गत करें, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान के हकदार होंगे।"

(प्रभाव वर्धित)

वृहद पीठ को सन्दर्भित करने का आदेश

13. अब, हम इस न्यायालय द्वारा पारित 10 फरवरी, 2020 दिनांकित आदेश पर आते हैं। इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथमदृष्टया पाया कि 1965 के अधिनियम की धारा 15 के तहत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

अनुध्यात बोर्ड के कार्य इतने व्यापक थे कि इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों को तय करने का कार्य भी इसके अन्तर्गत आ जाए। प्रस्तर 43 में, इस न्यायालय ने वृहत्तर न्यायपीठ के विचार के लिए तीन प्रश्न विरचित किए। उक्त आदेश का प्रस्तर 43 इस प्रकार है:

“43. उपरोक्त कारणों से, हमारा यह मत है कि तीन पहलुओं अर्थात् (1), (2) और (3) के संबंध में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **प्रीतम सिंह के मामले** में निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम वृहत्तर पीठ द्वारा विचार किए जाने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को तैयार करते हैं:

(1) क्या **प्रीतम सिंह के मामले** में इस न्यायालय का निर्णय जिसमें यह धारित किया गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्यों के अन्तर्गत नहीं आती, सही विधि प्रतिपादित करती है, जबकि निर्णय 1965 के अधिनियम की धारा 8, 92, 94 (2) (एनएन) के प्रावधानों को सन्दर्भित करता है?

(2) क्या **प्रीतम सिंह के निर्णय** में व्यक्त यह विचार कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्य केवल 1965 के अधिनियम की धारा 15 में वर्णित विशिष्ट कार्य हैं जिसमें बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तें शामिल नहीं हैं, सही विधि प्रतिपादित करता है? जबकि अधिनियम, नियमों और विनियमों के अन्य

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

प्रावधानों में निर्दिष्ट बोर्ड के कार्य , जैसा कि “ इस अधिनियम और नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए” पद का उपयोग करके धारा 15 (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, भी बोर्ड के कार्य होंगे, जो 1965 के अधिनियम की धारा 95 (1) (च) के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शामिल करते हैं।

(3) क्या राज्य सरकार को 1965 के अधिनियम और 1975 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों और राज्य सरकार के साथ अन्य सभी सक्षम शक्तियों के बारे में निर्देश जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था?

राज्य सरकार और बोर्ड की दलीलें

14. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने निवेदन किया कि बोर्ड के सांविधिक कार्यों में अपने कर्मचारियों के नियोजन की शर्तें और नियम तय करने का कार्य शामिल है। उन्होंने 1965 के अधिनियम की धारा 92 का अवलंब लिया, जो राज्य सरकार को 1965 के अधिनियम के उद्देश्यों

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

को पूरा करने के लिए बोर्ड को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना बोर्ड का कर्तव्य है। आगे कहा गया कि 1975 के अधिनियम की धारा 2 (1) के अलावा, 1965 के अधिनियम की धारा 8 के तहत राज्य सरकार के पास अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए बोर्ड की शक्तियों को नियंत्रित करने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त शक्ति है। विद्वान एसजी ने हमारा ध्यान 19 मई 2009 दिनांकित अधिसूचना की ओर आकर्षित किया जिसके द्वारा बोर्ड ने उन कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की जो 1 जनवरी 1996 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा कि उक्त अधिसूचना में यह विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पेंशन/परिवार पेंशन/ग्रेच्युटी के संबंध में आदेश बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना को कभी भी चुनौती नहीं दी गई। इसलिए, उन्होंने कहा कि निजी प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित राज्य सरकार के निर्देशों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा 7 सितंबर 2012 को पारित अंतरिम आदेश पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के बाद, विद्वान एसजी ने कहा कि जिन लोगों ने 7 सितंबर 2012 से पहले पुरानी पेंशन योजना का विकल्प बिना शर्त चुना है, उन्हें नई पेंशन योजना के संदर्भ में पेंशन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

बाध्यकारी निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी, 2006 से 13 जनवरी, 2010 के बीच की अवधि के लिए कर्मचारी संशोधित वेतन संरचना के अनुसार वेतन के हकदार नहीं हैं। बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी इसी तरह का प्रकथन किया है।

निजी प्रतिवादीगण की दलीलें

15. सिविल अपील सं. 6624 और 6625 वर्ष 2022 में प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी विधिक दलीलें दी हैं। हम यहां नोट कर सकते हैं कि 15 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रखते हुए, हमने उक्त अपीलों को अलग कर दिया था। फिर भी, हम विधि के उन तीन सवालों के संबंध में अलग की गई अपीलों में प्रतिवादी द्वारा दी गई दलीलों पर भी विचार कर रहे हैं, जिन पर निर्णय किए जाने की आवश्यकता है। विद्वान अधिवक्ता की दलील है कि चूंकि अनेक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने और नई पेंशन योजना का विकल्प न चुनने का शपथपत्र देने के। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने **प्रीतम सिंह के मामले**¹ में पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा निर्देश दिया था कि भले ही कर्मचारियों ने शपथपत्र देकर पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाया हो, वे 19 मई, 2009 की अधिसूचना के अनुसार नई पेंशन योजना के लाभ के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

हकदार होंगे। विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान राज्य सरकार द्वारा पारित 5 मई, 2015 दिनांकित उस पश्चात्त्वर्ती आदेश की ओर आकर्षित किया जिसके द्वारा उन लोगों को नई पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया जिन्होंने 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद बोर्ड के रोजगार में शामिल होने का विकल्प चुना था। उनका कहना है कि यह निर्देश भेदभावपूर्ण है जो बिना किसी तर्कसंगत आधार के पेंशनभोगियों के दो वर्गों का निर्माण करता है। उन्होंने **डी. एस. नकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ² एवं अन्य और भारत वी. सुकुमारन बनाम केरल राज्य एवं अन्य³** के मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है। इसलिए, उनका कहना है कि प्रीतम सिंह के मामले¹ में लिए गए दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता श्री निधेश गुप्ता ने कहा कि वह केवल उन प्रतिवादीगण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने कभी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था और पुरानी योजना के तहत कोई राशि प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने कहा कि 1965 के अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (च) के तहत बोर्ड को अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। 1965 के अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (2)

2 1983 (1) SCC 305

3 2020 (8) SCC 106

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि जब बोर्ड द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम राज्य द्वारा धारा 94 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों के प्रतिकूल होगा तभी नियम प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा कि स्वीकृत रूप से राज्य सरकार ने धारा 94 के तहत नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि धारा 94 की उप धारा (2) के खंड (एनएन) के तहत, राज्य सरकार को किसी भी ऐसे मामले से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है, जिसके लिए धारा 95 के तहत विनियम बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सुस्थापित है कि जब किसी अधिनियमन में यह अपेक्षित होता है कि कोई बात किसी निश्चित तरीके से की जानी चाहिए तो वह उसी तरीके से की जानी चाहिए अथवा बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न निर्णयों का अवलंब लिया जैसे ए.आर.अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक एवं अन्य⁴; धनंजय रेड्डी आदि बनाम कर्नाटक राज्य⁵; और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड⁶ ।

17. 1975 के अधिनियम की धारा 2 (1) की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि निदेश जारी करने के लिए राज्य सरकार को उक्त उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्ति एक सामान्य शक्ति है। यह

4 (1984) 2 SCC 500

5 (2001) 4 SCC 9

6 (2008) 4 SCC 755

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

शक्ति नीतियों के प्रश्नों पर निर्देश जारी करने तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कार्यों के निर्वहन के संबंध में उक्त शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1965 के अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 15 बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है। उन्होंने कहा कि अध्याय 3 में बोर्ड से विभिन्न योजनाएं बनाने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने निवेदन किया कि धारा 15 के खंड (क) से (त) में यह विहित नहीं किया गया है कि कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों को तय करना 1965 के अधिनियम के तहत बोर्ड का कार्य है। 1975 के अधिनियम की धारा 2 (1) के अनुसार प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में निर्देश जारी नहीं किए जा सकते।

18. 1965 के अधिनियम की धारा 7 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी उप धारा (2) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाए। धारा 2 के खंड (ढ) में 'विहित' शब्द की परिभाषा का अवलंब लेते हुए, उन्होंने कहा कि आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करके विहित की जानी चाहिए। तथापि, धारा 8, जिसमें बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति का उपबंध है, में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि धारा 8 की उप धारा (1) द्वारा अनुध्यात राज्य सरकार के विशेष या सामान्य आदेश केवल बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के तरीके

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

और रीति के बारे में जारी किए जा सकते हैं और इनका सेवा शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है। सामान्य या विशेष आदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति केवल बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति पर नियंत्रण और निबंधन लगाने के उद्देश्य से है। इसलिए, धारा 8 की उप-धारा (1) का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि सामान्य या विशेष आदेश जारी करके राज्य सरकार बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि चूंकि 1965 के अधिनियम की धारा 7 और 8 में दो अलग-अलग पदों का उपयोग किया गया है, इसलिए उक्त अलग-अलग पदों को अलग-अलग अर्थ देने होंगे। इस मुद्दे पर, उन्होंने डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम हरियाणा राज्य⁷ के मामले में इस न्यायालय के का अवलंब लिया।

19. उन्होंने दलील दी कि राज्य सरकार 1965 के अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करके धारा 92 की उप धारा (2) के तहत शक्ति का उपयोग कर सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में, बोर्ड द्वारा ऐसे विनियम बनाए गए हैं जो पेंशन लाभ दिए जाने से संबंधित हैं।

20. उन्होंने कहा कि 1975 के अधिनियम की धारा 2 (1) के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति एक सामान्य शक्ति है और 1965 के अधिनियम की धारा 8 और 92 के तहत शक्ति एक विशिष्ट या विशेष

7 (2003) 5 SCC 622

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

शक्ति है। वाणिज्य कर अधिकारी, राजस्थान बनाम बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड एवं अन्य⁸ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए, उन्होंने कहा कि 1965 के अधिनियम के तहत विशिष्ट प्रावधान 1975 के अधिनियम की धारा 2 (1) के तहत सामान्य प्रावधान पर अभिभावी होंगे।

21. उन्होंने हरविन्द्र कुमार बनाम मुख्य अभियंता, कार्मिक एवं अन्य⁹ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना के संबंध में विनियम बनाकर बोर्ड द्वारा की गई शक्तियों के प्रयोग को कार्यकारी आदेश अस्वीकार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार की यह दलील स्वीकार कर ली जाती है कि कार्यकारी आदेश जारी करके वह 1965 के अधिनियम की धारा 95 के तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकती है, तो 1965 के अधिनियम की धारा 94 और 95 की पूरी योजना पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगी। इस न्यायालय द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम प्राइस वाटरहाउस एवं अन्य¹⁰ के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

8 (2014) 8 SCC 319

9 (2005) 13 SCC 300

10 (1997) 6 SCC 312

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

22. उन्होंने कहा कि यदि पेंशन संशोधित वेतनमान के आधार पर प्रदान नहीं की जाती है, तो पेंशन प्रदान करने का ही उद्देश्य विफल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को दो वर्गों में नहीं बांटा जा सकता है— एक वे जो 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए और दूसरे वे जो 1996 के बाद सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने कहा कि संशोधित पेंशन का लाभ एक जनवरी 2006 से नहीं बल्कि 14 जनवरी 2010 से प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा 14 जनवरी 2010 को पत्र लिखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी, 2010 की तारीख तय करने के लिए उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने **राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम प्रेम राज**¹¹ के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का अवलंब लिया

23. उन्होंने कहा कि संशोधित पेंशन का लाभ राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2006 से दिया गया था। उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों को संशोधित पेंशन का लाभ केवल 12 अप्रैल, 2010 से ही दिया गया था। जल निगम के कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया कि कर्मचारी 1 जनवरी 2006 से संशोधित पेंशन का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका

11 (1997) 10 SCC 317

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

को 20 मई 2022 को खारिज कर दिए जाने से उक्त निर्णय अंतिम हो गया है गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास 1 जनवरी 2006 से संशोधित पेंशन के भुगतान का भार वहन करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। उनका कथन है कि **प्रीतम सिंह के मामले में**¹ इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

विरचित प्रश्नों पर विचार

24. 10 फरवरी, 2020 दिनांकित आदेश के तहत विरचित तीन प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं। इन तीन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए हमें यह तय करना होगा कि क्या बोर्ड के कार्य 1965 के अधिनियम की धारा 15 में वर्णित कार्य तक सीमित हैं और क्या बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण बोर्ड के कार्य हैं। एक अन्य प्रश्न जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह, बोर्ड को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के निर्धारण के बारे में निर्देश जारी की राज्य सरकार की शक्ति, यदि कोई हो, के बारे में।

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति

25. हमने 1965 के अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया है। इसके अध्याय 2 का शीर्षक है, “बोर्ड की स्थापना और कार्य संचालन”। अध्याय 2 में धारा 3 से 14 शामिल हैं। धारा 3 में बोर्ड के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

गठन का प्रावधान है। धारा 7 में आवास आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 7 इस प्रकार है:

"7. आवास आयुक्त से संबंधित प्रावधान:-

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक आवास आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।

(2) आवास आयुक्त की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

उसे बोर्ड की निधि से पारिश्रमिक दिया जाएगा।

(3) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि विशेष परिस्थितियों में ऐसी आवश्यकता है तो वह अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त आवास आयुक्त को भी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

(4) राज्य सरकार किसी अन्य कानून के तहत भी आवास आयुक्त को एक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(प्रभाव वर्धित)

धारा 8 "अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति" से संबंधित है।

धारा 8 इस प्रकार है:

"8. अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति (1) ऐसे नियंत्रण और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

समय-समय पर विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा अधिरोपित किए जाएं, बोर्ड ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह अपने कृत्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

(2) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपने अधीन किसी पद पर केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के किसी कर्मचारी को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा, जिन पर सहमति हो।

(प्रभाव वर्धित)

जैसा कि धारा 7 की उप धारा (1) में प्रावधान किया गया है, आवास आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। धारा 7 की उप धारा (2) में यह प्रावधान है कि आवास आयुक्त की सेवा शर्तें नियमों द्वारा विहित की जानी चाहिए। धारा 94 के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। धारा 94 के उप-धारा (2) का खंड (ख) राज्य सरकार को आवास आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। राज्य सरकार को सेवा शर्तों का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान करने का स्पष्ट कारण राज्य सरकार का नियुक्ति प्राधिकारी होना प्रतीत होता है।

26. इसके विपरीत, धारा 8 की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

लगाए गए नियंत्रण और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो वह अपने कृत्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक समझे। धारा 7 की उप-धारा (2) और धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के बीच एक स्पष्ट अंतर है, हालांकि दोनों प्रावधान बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति से संबंधित हैं। इस प्रकार, धारा 7 और 8 में दो अलग-अलग पदों या शब्दावली का उपयोग किया गया है। इसलिए, विधायिका का आशय विभिन्न अर्थों को व्यक्त करना था। धारा 8 की उप धारा (1) में यह प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार के पास बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति होगी। नियुक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति और निर्बन्धन लगाने की शक्ति बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति से अलग और भिन्न है। राज्य सरकार का नियंत्रण और धारा 8 की उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार निर्बन्धन लगाने की शक्ति बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के सृजन तक विस्तृत होगी। विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन का निर्देश देकर नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है। नियंत्रण का प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या निर्धारित करके भी किया जा सकता है। इस संदर्भ में, 1965 के अधिनियम की धारा 94 और 95 भी प्रासंगिक हैं। धारा 94 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार के पास अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

सामान्य शक्ति है। जैसा कि पहले बताया गया है, राज्य सरकार को धारा 94 के उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों में से एक आवास आयुक्त की सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए नियम बनाना है। धारा 94 की उपधारा (2) का खंड (nn) इस प्रकार है:

“94.नियम बनाने की शक्ति- (1)... ..

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में,

... ..

(एनएन) कोई भी मामला जिसके लिए बोर्ड द्वारा धारा 95 के तहत विनियमन किया जा सकता है।

... ..

इस प्रकार, धारा 94 के उप-धारा (2) का खंड (एनएन) राज्य सरकार को किसी भी मामले के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है जिसके लिए बोर्ड द्वारा विनियम बनाए जा सकते हैं। धारा 95, जो विनियम बनाने के लिए बोर्ड को शक्तियां प्रदान करती है, इस प्रकार है:

"95. विनियम बनाने की शक्ति. (1) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध करते हुए विनियम बना सकेंगे

उद्घोषणा
“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(क).....

(ख).....

(ग).....

(घ).....

(ङ) बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य

(च) बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें

(छ).....

(ज).....

(झ).....

(ञ).....

(ट).....

(ठ).....

(ड).....

(ढ).....

(ण) कोई अन्य विषय जिसका इस अधिनियम या नियमों के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किया जा जाना है या किया जा सकता है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(प्रभाव वर्धित)

धारा 95 की उप-धारा (1) का खंड (च) बोर्ड को विशेष रूप से बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है। धारा 94 के उप-धारा (2) के खंड (ख) के तहत राज्य सरकार के पास आवास आयुक्त की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है। इस प्रकार, विधानमंडल ने धारा 7 में विशेष रूप से शामिल किया है कि राज्य सरकार के पास आवास आयुक्त की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति होगी। तथापि, बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित धारा 8 में ऐसा प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। इसका कारण यह है कि अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति बोर्ड को प्रदान की गई है जिसका उपयोग विनियम बनाकर किया जा सकता है।

27. धारा 95 की उपधारा (2) सपठित धारा 94 की उपधारा (2) का उपखंड (एनएन) को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं शर्तों का निर्धारण करने के लिए बनाए गए विनियम, यदि कोई हों, हमेशा उन नियमों के अधीन होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (एनएन) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। जब भी

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (च) के तहत बनाए गए विनियमों और धारा 94 की उप धारा (1) के खंड (एनएन) के तहत बनाए गए नियमों के बीच कोई असंगति हो तो नियम अभिभावी होंगे और उस सीमा तक, विनियमों के प्रावधान जो नियमों के प्रतिकूल हैं, शून्य होंगे। इसे अलग शब्दों में कहें तो अधिकारियों (आवास आयुक्त को छोड़कर) और बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति बोर्ड में निहित है और उक्त शक्ति का उपयोग धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (च) के तहत विनियम बनाकर ही किया जा सकता है। जब तक राज्य सरकार द्वारा सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों को पर अभिभावी होने के लिए धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (एनएन) के तहत नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक विनियमों के प्रावधान हमेशा क्षेत्र को नियंत्रित करेंगे। धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (एनएन) के अधीन नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करने के सिवाय, 1965 के अधिनियम के अधीन या 1975 के अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (च) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निरस्त करने या अधिक्रमित करने की कोई विनिर्दिष्ट शक्ति नहीं है।

बोर्ड के कार्य

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

28. अब बोर्ड के कार्यों के विषय पर आते हुए, हम यह नोट कर सकते हैं कि 1965 के अधिनियम के अध्याय 3 का शीर्षक “बोर्ड के कार्य और शक्तियां” है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आवास आयुक्त, और बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों को धारा 2 में स्थान दिया गया है न कि धारा 3 में। जैसा कि धारा 8 की उपधारा (1) में विशिष्ट प्रावधान है कि बोर्ड अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अधिकार संपन्न है। यह एक कारक है जो यह बताता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति बोर्ड का कार्य नहीं है , बल्कि उनकी नियुक्तियां इसके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए की जानी चाहिए।

29. “बोर्ड के कार्यों और शक्तियों” से संबंधित अध्याय 3 में धारा 15 से 49 शामिल हैं। धारा 15 का शीर्षक “बोर्ड के कार्य” है जो इस प्रकार है:

"15. बोर्ड के कार्य (1) इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के कार्यों होंगे—

(क) आवास और सुधार योजनाएं तथा अन्य परियोजनाएं बनाना और कार्यान्वित करना;

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(ख) राज्य में विभिन्न आवास गतिविधियों की योजना बनाना और उनका समन्वय करना और राज्य में आवास और सुधार योजनाओं का त्वरित और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित या सहायता प्राप्त आवास और सुधार योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करना और उनकी जांच करना;

(घ) राज्य सरकार की ऐसी स्थावर संपत्तियों का प्रबंधन ग्रहण करना जो इस प्रयोजन के लिए उसे अंतरित या सुपुर्द की जाए;

(ङ) बोर्ड के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रखे गए बोर्ड या राज्य सरकार के भूखंडों, भवनों और अन्य संपत्तियों का रख-रखाव, उपयोग, आबंटन, पट्टा या अन्यथा अंतरण;

(च) भवन निर्माण सामग्री बनाने एवं भण्डारण के लिए वर्कशाप और भण्डार गृह की व्यवस्था एवं संचालन करना;

(छ) बोर्ड और राज्य सरकार के बीच सहमत निबंधनों और शर्तों पर, किसी योजना के निष्पादन में इसके द्वारा निर्मित आवासों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक आवास अधिनियम, 1955 (1955 का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. XXIII) के अधीन आवासों के रूप में घोषित करना;

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(ज) बिल्डिंग ऑपरेशनों को विनियमित करना;

(झ) स्लम बस्तियों को बेहतर बनाना और साफ करना;

(ञ) इसके द्वारा विकसित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, स्वच्छता, पानी की आपूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाएं और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना;

(ट) उपरोक्त वर्णित उद्देश्य के लिए चल और अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करना;

(ठ) बाजार से उधार लेना, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सार्वजनिक निगमों से अनुदान और ऋण प्राप्त करना और स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य सार्वजनिक निगमों, आवास सहकारी समितियों और अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रयोजन के लिए अनुदान और ऋण देना;

(ड) किसी संपत्ति का अन्वेषण, परीक्षण या सर्वेक्षण करना या किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी ऐसे अन्वेषण, परीक्षण या सर्वेक्षण की लागत में योगदान करना;

(ढ) बेहतरी शुल्क उद्धृहीत करना;

(ण) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किसी अन्य बाध्यता को पूरा करना;
और

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(त) ऐसे सभी अन्य कार्य और चीजें करना जो पहले उल्लिखित कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(2) इस अधिनियम और नियमों एवं विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड, जहां वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कर सकता है, अर्थात्

(क) भवनों के निर्माण में तेजी लाने और उनकी लागत कम करने के उद्देश्य से अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(ख) लोक संस्थाओं, स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य लोक निगमों तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों की ओर से राज्य में कार्य निष्पादित करना;

(ग) निर्माण सामग्री की आपूर्ति और बिक्री;

(घ) भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन में समन्वय, सरलीकरण और मानकीकरण और संरचनात्मक घटकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित और संगठित करना;

(ङ) किसी शहर, नगरपालिका में और उसके आसपास जनसंख्या के आवागमन को सुगम बनाने की दृष्टि से शहरी क्षेत्र या अधिसूचित क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण, उन्हें चौड़ा करने या उनमें सुधार लाने के लिए किसी भी परिवहन सेवा की स्थापना, रखरखाव और

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

संचालन के लिए और ऐसे उद्देश्यों के लिए दूसरों को वित्तीय सहायता देना;

(च) ऐसे सभी अन्य कार्य और चीजें करना जो उपर उल्लिखित कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

चूंकि बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियों पर विचार अध्याय 2 की धारा 7 और 8 में की गई हैं, इसलिए इन्हें बोर्ड के कार्यों के रूप में धारा 15 में या अध्याय 3 की किसी अन्य धारा में स्थान नहीं दिया गया है। अध्याय III में विभिन्न योजनाएं एवं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रावधान है।

30. 1965 के अधिनियम के अध्याय 5 में अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा भूमि के अर्जन और निपटान का उपबंध है। धारा 59 के अन्तर्गत बोर्ड ऋणपत्र जारी कर सकता है। धारा 58 (3) के तहत बोर्ड अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऋण जमा करने का हकदार है। स्पष्टतः सम्पत्ति का अर्जन एवं बिक्री, ऋणपत्र जारी करना और लोन जमा करना बोर्ड के कार्य नहीं हो सकते। ये शक्तियां अध्याय 5 द्वारा बोर्ड को अपना कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए प्रदान की गई हैं। बोर्ड जैसे सांविधिक निकाय के कार्यों की प्रकृति हमेशा ऐसे निकाय की स्थापना के उद्देश्य पर निर्भर करेगी। बोर्ड के विशिष्ट कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता होती है। बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों को नियुक्त

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

करने की शक्ति का प्रयोग और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण बोर्ड के कार्यों का गठन नहीं कर सकता है। अध्याय 5 के अधीन शक्तियों और अध्याय 2 की धारा 7 और 8 के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग बोर्ड के कृत्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अध्याय 3 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किए जाने की आवश्यकता है।

बोर्ड की सेवा शर्तों के निर्धारण के बारे में बोर्ड को निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

31. धारा 92 जो बोर्ड पर राज्य सरकार के नियंत्रण का प्रावधान करती है, "बाहरी नियंत्रण" शीर्षक के तहत अध्याय 10 का हिस्सा है। धारा 92 इस प्रकार है:

"92. बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों पर राज्य सरकार का नियंत्रण- (1) बोर्ड

(क) राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्टें और विवरणियां ऐसे प्ररूपों में और ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत करेगा;

(ख) राज्य सरकार को बोर्ड के नियंत्रण के अधीन किसी मामले के संबंध में ऐसे दस्तावेज, विवरणियां, विवरण, प्राक्कलन या अन्य जानकारी दे सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाए;

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

(2) राज्य सरकार बोर्ड को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं और तब बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं और तब ऐसे निदेशों का अनुपालन करना स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य होगा।

(प्रभाव वर्धित)

धारा 92 की उपधारा (2) के तहत शक्ति का प्रयोग अधिनियम 1965 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देश जारी करने के लिए है। मुद्दा यह है कि क्या राज्य सरकार धारा 95 की उप-धारा (1) के खंड (च) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए बोर्ड द्वारा बनाए गए वैधानिक विनियमों पर अभिभावी होने के लिए धारा 92 की उप-धारा (2) के तहत शक्तियों का उपयोग कर सकती है। यदि राज्य सरकार ऐसे विनियमों को रद्द करना चाहती है तो 1965 के उक्त अधिनियम के तहत एक विशिष्ट प्रावधान है जो राज्य सरकार को ऐसा करने में सक्षम बनाता

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

है। धारा 94 की उप धारा (1) के खंड (एनएन) और धारा 95 की उप धारा (2) के संयुक्त पठन पर, राज्य सरकार को बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है और एक बार राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियम बनाए जाने के बाद, बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधान केवल उस सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक वे नियमों के प्रतिकूल नहीं हैं।

धारा 92 की धारा (2) के तहत राज्य सरकार निर्देश जारी करके धारा 95 के तहत बनाए गए वैधानिक विनियमों को रद्द नहीं कर सकती। इसके अलावा, जब 1965 का अधिनियम राज्य सरकार को विशेष रूप से नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करके विनियमों को निरस्त करने में सक्षम बनाता है। चूंकि 1965 के अधिनियम की योजना में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि धारा 94 के तहत बनाए गए विनियमों को धारा 94 की उप धारा (1) के खंड (एनएन) के अनुसार नियम बनाकर अभिभावी किया जा सकता है, इसलिए विनियमों को अभिभावी करने का कार्य केवल नियम बनाकर किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य तरीके से। इस दृष्टिकोण का समर्थन इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है जिसमें एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया गया है कि जहां किसी अधिनियम के अन्तर्गत एक निश्चित तरीके से कुछ करने की आवश्यकता होती है, वहां कार्य को उस तरीके से किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य तरीके से। गुजरात ऊर्जा विकास निगम ⁶ के मामले सहित इस

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

न्यायालय के कई निर्णयों में इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है। हालांकि इस विषय पर मूल बिंदु **नजीर अहमद बनाम द किंग इंपरर**¹² के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा दिया गया निर्णय है जिसमें धारित किया गया है: “जहां किसी काम को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, वहां काम उसी तरीके से किया जाना चाहिए, या बिल्कुल नहीं। कार्य करने के अन्य तरीके निश्चित रूप से निषिद्ध हैं।”

उपर्युक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि राज्य सरकार के पास धारा 92 की उप धारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (एफ) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाए गए विनियमों को रद्द करने या अविभावी करने के लिए निर्देश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है।

32. राज्य सरकार का एक अन्य तर्क धारा 15 की उप धारा (1) पर आधारित है जो इस अभिव्यक्ति "अधिनियम और नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए" के तहत आता है। उक्त अभिव्यक्ति के उपयोग से, अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग बोर्ड का एक कार्य नहीं बन जाता है। धारा 15 की उप-धारा (1) के प्रारंभिक भाग का अर्थ है कि बोर्ड के कार्यों का निर्वहन 1965 के अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की बाधाओं के अधीन किया जाना चाहिए।

12 1936 SCC OnLine PC 41

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

33. राज्य सरकार के तर्क का अगला अंग 1975 के अधिनियम की धारा 2 (1) पर आधारित है।

2. (1) सांविधिक निकाय को निदेश जारी करने की शक्ति – उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा यथा अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमिति और संशोधन अधिनियम, 1974) द्वारा शासित विश्वविद्यालयों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित या गठित प्रत्येक सांविधिक निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अपने कृत्यों का निर्वहन, नीतियों के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित हो, जो राज्य सरकार द्वारा उसे दिए जाएं, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे सांविधिक निकाय की स्थापना या गठन करने वाली विधि के अधीन ऐसी कोई शक्ति अभिव्यक्त रूप से राज्य सरकार को प्रदत्त नहीं की गई है। (प्रभाव वर्धित)

उपर्युक्त प्रावधान के पठन पर, राज्य सरकार में निहित निर्देश जारी करने की शक्ति का प्रयोग केवल नीतियों के प्रश्नों तक सीमित निर्देश जारी करने के लिए किया जा सकता है। ये निर्देश सांविधिक निकाय के कार्यों के निर्वहन से संबंधित नीतियों तक ही सीमित हो सकते हैं। नीतियों के प्रश्नों पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश प्रत्येक सांविधिक निकाय को अपने कार्यों के निर्वहन में मार्गदर्शन करते हैं। उन कारणों के लिए, जो हमने 1965 के अधिनियम की धारा 92 की धारा 2 (2) के तहत उप-धारा से निपटने के दौरान पहले ही दर्ज किए हैं, यहां तक कि 1975 के अधिनियम की धारा 2 (1) के तहत दी गई शक्ति का उपयोग बोर्ड द्वारा बनाए गए कानूनी विनियमों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिनके पास कानून की शक्ति है। ऐसा

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

1965 के अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (एनएन) के अधीन नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करके ही किया जा सकता है। 1975 अधिनियम की धारा 2(1) के तहत शक्ति सामान्य शक्ति है कि 1965 अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेष शक्तियों का पालन करना चाहिए। धारा 2 की उपधारा (1) के तहत नियम बनाने की शक्ति वैधानिक नियम बनाने के लिए शक्ति से अलग है।

तीन सवालों पर निष्कर्ष

34. उपर्युक्त चर्चा द्वारा विरचित तीन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऊपर हमने जो अभिनिर्धारित किया है उसके अधीन रहते हुए, हम प्रीतम सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। उपर्युक्त तीन प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार है –

प्रश्न 1—क्या प्रीतम सिंह के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्यों का गठन नहीं करती हैं, जो सही है क्या निर्णय में 1965 के अधिनियम की धारा 8, 92, 94 (2) (एन) के उपबंधों का उल्लेख नहीं है?

उत्तर: यह निर्णय कानून के सही प्रस्ताव को निर्धारित करता है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

प्रश्न 2 – क्या प्रीतम सिंह के निर्णय में व्यक्त विचार कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्य केवल 1965 के अधिनियम की धारा 15 में वर्णित विशिष्ट कार्य हैं जिसमें बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तें शामिल नहीं हैं सही कानून निर्धारित करता? जबकि अधिनियम, नियमों और विनियमों के अन्य प्रावधानों में निर्दिष्ट बोर्ड के कार्य, जैसा कि धारा 15 (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, इस "अधिनियम और नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए " अभिव्यक्ति का उपयोग करके बोर्ड के कार्य भी होंगे जो 1965 के अधिनियम की धारा 95 (1) (एफ) के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शामिल करते हैं।

उत्तर: प्रश्न के पहले भाग का उत्तर सकारात्मक है। बोर्ड के कार्य 1965 के अधिनियम के अध्याय 3 में धारा 15 और अन्य प्रासंगिक धाराओं में निर्दिष्ट हैं।

प्रश्न 3– क्या राज्य सरकार को 1965 के अधिनियम और 1975 के अधिनियम के प्रावधानों और राज्य सरकार के साथ अन्य सभी सक्षम शक्तियों के तहत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में निर्देश जारी करने की कोई अधिकार क्षेत्र नहीं थी?

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

उत्तर: इसका सकारात्मक जवाब दिया गया। लेकिन राज्य सरकार बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा की शर्तों का निर्धारण करने के लिए 1965 के अधिनियम की धारा 94 की उप धारा (1) के खंड (एनएन) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए हमेशा नियम बना सकती है। जब भी धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (एफ) के तहत बनाए गए विनियमों और धारा 94 की उप धारा (1) के खंड (एनएन) के तहत बनाए गए नियमों के बीच कोई विसंगति होगी, तो नियम प्रभावी होंगे और उस हद तक, विनियमों के प्रावधान जो नियमों के प्रतिकूल हैं, शून्य होंगे।

आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए अनुतोष से संबंधित अनुषंगिक मुद्दों पर विचार

35. प्रश्नों का विनिश्चय करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि सिविल अपीलों को दो माननीय न्यायाधीशों की न्यायपीठ को वापस भेजने के बजाय हमारे निष्कर्षों के अनुसार विनिश्चित किया जा सकता है।

पेंशन

36. अब, हम आनुसंगिक मुद्दों पर विचार करने लिए आगे बढ़ते हैं। अब नई पेंशन योजना की बात आती है तो बोर्ड द्वारा 16 जनवरी 2004 को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पेंशन योजना तैयार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। कार्यालय के 16

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

जनवरी, 2004 दिनांकित के आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि वे कर्मचारी जो नई पेंशन योजना का विकल्प चुनने में रुचि नहीं रखते हैं, उन्हें 10/- रुपये के स्टॉप पेपर पर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। उक्त शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से कहा जाना चाहिए कि लाभार्थी नई पेंशन योजना में रुचि नहीं रखता है और बोर्ड के हिस्से के साथ उसके द्वारा अपने हिस्से के रूप में जमा की गई पूरी राशि का भुगतान लाभार्थी को किया जाना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया था कि शपथ पत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि भविष्य में लाभार्थी किसी भी प्राधिकरण या अदालत के समक्ष पेंशन लाभ का दावा नहीं करेगा। राज्य सरकार के रवैये के अनुसार कुल 582 कर्मचारियों/अधिकारियों ने शपथ पत्र/उपक्रम दाखिल करके पुरानी योजना का विकल्प चुना। राज्य सरकार ने अपील में प्रतिवादी नं.1- वीरेंद्र कुमार के शपथ पत्र की एक प्रति अभिलेख पर रखी गई है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनने का फैसला किया है, कर्मचारियों के सभी शपथपत्र एक ही प्रारूप में हैं। शपथ पत्र में, यह शामिल किया गया था कि कर्मचारी की पेंशन योजना में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और वह पुरानी योजना के तहत भुगतान लेने में रुचि रखता था। यह विशेष रूप से कहा गया है कि वह नई पेंशन योजना के संबंध में कोई दावा नहीं करेंगे।

37. राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, 5 नवम्बर, 1997 को बोर्ड ने नई पेंशन योजना का अनुमोदन करने के लिए एक संकल्प पारित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

किया। उच्च न्यायालय ने प्रीतम सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए बोर्ड को 5 नवंबर 1997 के अपने निर्णय के अनुसार नई पेंशन योजना को लागू करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने 16 जनवरी, 2009 को याचिका स्वीकार कर ली। इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए 19 मई, 2009 को बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें 1965 के अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) और (एन) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना और ग्रेच्युटी स्वीकार्य होगी और बोर्ड के कर्मचारियों को स्वीकार्य होंगी। उक्त अधिसूचना का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

".....

अब, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (1966 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 1) की धारा 95 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) (i) और (n) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य पेंशन/परिवार पेंशन और ग्रेच्युटी को स्वीकार्य करने का फैसला किया है, जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी स्वीकार्य होगी जिसे निम्नलिखित नियमों, योजनाओं और सरकारी आदेशों द्वारा शासित किया गया है

1. सिविल सेवा विनियम जैसा की यूपी में लागू है

----- यथा

संशोधित

2. उत्तर प्रदेश उदारीकृत पेंशन नियम, 1961 -----तदैव

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

3.उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियम , 1961 के अनुसार
-----तदैव

4.नई परिवार पेंशन योजना, 1965 -----तदैव

5.उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के सभी आदेश पेंशन से संबंधित सरकार
/परिवार पेंशन/ग्रेच्युटीकरना -----तदैव

6. नए परिभाषित अंशदायी पेंशन नियम अधिसूचना संख्या एस. ए. - 3
- 379 / Das - 2005 - 301 (9)/2003, 28 मार्च, 2018
दिनांकित के तहत 2005 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू
सेवा में शामिल होने वाले राज्य सरकार के अधिकारी 01 अप्रैल, 2005
से प्रभावी करना। -----तदैव

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पेंशन/परिवार पेंशन/ग्रेच्युटी के
संबंध में जारी आदेश उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के
अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य भविष्य निधि
नियम, 1985 अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) विनियम, 1973 के
बजाय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों और
कर्मचारियों पर लागू होंगे।

जीपीएफ नियमों और इस संबंध में जारी किए गए सरकार नियम /
आदेश का अर्थ है 'उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद',
'महालेखाकार' का अर्थ है 'उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के
वित्त नियंत्रक' और 'विभाग प्रमुख' का अर्थ है 'आवास आयुक्त'।

राज्य सरकार उक्त पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई
वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।

अधिसूचना की विषयवस्तु 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी होगी और
उक्त तारीख को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले आवास एवं विकास
परिषद के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नए परिभाषित अंशदायी पेंशन नियम उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो 1 अप्रैल, 2005 या उसके बाद परिषद की सेवाओं में शामिल हुए हैं।

(प्रभाव वर्धित)

इस प्रकार, नई पेंशन योजना को 1 जनवरी 1996 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था और इसे बोर्ड के उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू किया गया जो उस तारीख को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे। इसमें यह भी दर्ज किया गया है कि नए परिभाषित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंशदायी पेंशन नियम बोर्ड के उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो 1 अप्रैल, 2005 से पहले रोजगार में शामिल हुए हैं। इस प्रकार, नई पेंशन योजना की प्रयोज्यता उन अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित थी जो 1 जनवरी 1996 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे। 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नई पेंशन योजना की प्रयोज्यता से बाहर रखा गया था। हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि 19 मई 2009 की अधिसूचना अंतिम हो गई है और किसी भी याचिका में, जो इन अपीलों की विषय वस्तु है, जिसे चुनौती नहीं दी गई थी। तथ्यानुसार, रिट याचिका संख्या 10355 वर्ष 2017 में, अधिसूचना को लागू करने के लिए एक परमादेश जारी करने की प्रार्थना की गई थी। इसके अलावा, प्रीतम सिंह के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 21 में, इस न्यायालय ने उक्त अधिसूचना पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। 19 मई, 2009 की अधिसूचना में विशेष रूप से कहा गया है कि

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

पेंशन/परिवार पेंशन/ग्रेच्युटी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे। इस प्रकार, बोर्ड के केवल वे कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे नई पेंशन योजना के लाभ के हकदार हैं और जो लोग 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद नियुक्त किए जाते हैं, वे 19 मई 2009 की अधिसूचना में उल्लिखित नियमों समूह द्वारा शासित होंगे।

38. प्रीतम सिंह और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में, इस न्यायालय द्वारा 7 अगस्त 2012 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसका प्रभाव उच्च न्यायालय के निर्णय और 19 मई 2009 की अधिसूचना पर रोक लगाना था। 7 सितंबर, 2012 को जारी अंतरिम आदेश में कहा गया है कि यदि बोर्ड के कर्मचारी, जो सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अंशदायी भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (पुरानी योजना के अनुसार) का दावा करते हैं तो बोर्ड पुरानी योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उचित आदेश पारित करेगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि यह अंतरिम आदेश प्रतिवादी के लिए बाधक नहीं बनेगा, जो इस न्यायालय के समक्ष उनके दावे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत का समर्थन करता है। फैसले के प्रस्तर 21 में अभिलिखित है कि अंतरिम आदेश द्वारा, 19 मई 2009 की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई थी, और इसलिए,

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

किसी को भी नई योजना के तहत पेंशन नहीं मिल सकती है। इसलिए, अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिससे उन कर्मचारियों को पुरानी योजना या नई पेंशन योजना के तहत लाभ नहीं मिला था, जो पुरानी योजना के तहत लाभ ले सकते थे। यह अंतरिम आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि 19 मई, 2009 को जारी अधिसूचना पर रोक के कारण किसी को भी पुरानी योजना का लाभ नहीं मिल सका। इस प्रकार 7 सितंबर का अंतरिम आदेश केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू था जिन्होंने 7 सितंबर 2012 तक पुरानी योजना के तहत लाभ नहीं लिया था। जाहिर है, बोर्ड के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने 16 जनवरी 2004 के कार्यालय आदेश के संदर्भ में शपथ पत्र दाखिल करके पुरानी योजना का विकल्प चुना और 7 सितंबर 2012 के अंतरिम आदेश से पहले पुरानी योजना के तहत लाभ प्राप्त किए, वे नई पेंशन योजना के तहत पेंशन का दावा करने के हकदार नहीं हैं। बोर्ड के वे अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने 7 सितंबर 2012 के बाद पुरानी योजना के तहत लाभ लेने का विकल्प चुना है, वे नई योजना के तहत पेंशन के भुगतान के संबंध में **प्रीतम सिंह के मामले** में दिए गए निर्णय के प्रस्तर 21 में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के तहत पेंशन योजना और अलग-अलग राशि पर ब्याज का भुगतान का लाभ लेने के हकदार होंगे।।

39. राज्य सरकार ने दिनांक 08 दिसंबर, 2008 को दो कार्यालय ज्ञापन जारी किए। पहला उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी पेंशन/ग्रेच्युटी/ पारिवारिक पेंशन और कम्प्यूटेशन में संशोधन से संबंधित था। उक्त आदेश में विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि यह स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उद्यमों पर लागू नहीं होगा। दूसरा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08 दिसंबर, 2008 को उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 जनवरी, 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन और परिवार पेंशन के संशोधन को लागू करने के लिए जारी किया गया था। जाहिर है, दूसरा कार्यालय ज्ञापन प्रासंगिक नहीं है क्योंकि बोर्ड की नई पेंशन योजना उन लोगों के लिए लागू की गई थी जो 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, जैसा कि 19 मई 2009 की अधिसूचना में प्रावधान किया गया था। बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपवर्जित करने वाले 08 दिसंबर, 2008 के पहले कार्यालय ज्ञापन को 2016 में पहली बार रिट याचिका संख्या 126445 वर्ष 2016 में विलंब से चुनौती दी गई थी। हम यहां यह नोट कर सकते हैं कि बोर्ड की 19 मई, 2009 की अधिसूचना विनियमन बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी। 1965 के अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (च) के तहत पेंशन/परिवार पेंशन/ग्रेच्युटी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे। 19 मई, 2009 को बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के किसी भी भाग को कभी चुनौती नहीं दी गई। इसलिए, बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी जो 19 मई 2009 की

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

अधिसूचना के तहत लाभार्थी थे, वे 08 दिसंबर 2008 के पहले ज्ञापन और पेंशन और परिवार पेंशन के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों से निर्बन्धित थे। इसके अलावा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित पेंशन प्रदान की गई क्योंकि उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 की सिफारिशों को उन पर लागू कर दिया गया था। उक्त सिफारिशें 14 जनवरी, 2010 को बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू की गई थीं। हम यहां यह नोट कर सकते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय द्वारा, दिनांक 08 दिसंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द या संशोधित नहीं किया है।

40. 16 अक्तूबर, 2009 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें 7 वीं उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 में शामिल नियमों और शर्तों के अधीन संशोधित वेतन संरचना को सार्वजनिक उद्यमों एवं निगमों पर लागू किया गया। बोर्ड ने 30 नवम्बर, 2009 को एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को संशोधित वेतन संरचना लागू करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया। कुछ प्रतिवादी द्वारा यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि 14 जनवरी, 2010, दिनांकित आदेश पेंशन से संबंधित है। वास्तव में, यह केवल बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना की प्रयोज्यता से संबंधित है। 14 जनवरी, 2010 के आदेश द्वारा राज्य सरकार ने बोर्ड को अनुमानित आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू करने की अनुमति देने के अपने निर्णय की सूचना दी, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2009 के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

सरकारी आदेश की संलग्न सारणी के अनुसार 1 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन संरचना में वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में लागू होगी। उक्त आदेश में दर्ज किया गया है कि 1 जनवरी, 2006 से अनुमानित आधार पर लाभ की गणना करके वेतन संरचना का लाभ बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जाएगा। बोर्ड ने 14 जनवरी, 2010 के उपरोक्त आदेश के कार्यान्वयन के लिए 23 जनवरी, 2010 को कार्यालय आदेश जारी किया था। 16 जनवरी, 2010 दिनांकित आदेश का अर्थ था कि संशोधित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी संशोधित वेतन संरचना के संदर्भ में अनुमानित आधार पर वेतन की गणना करके उस तिथि से तत्काल उपलब्ध होगा। दूसरे शब्दों में, 14 जनवरी, 2010 के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 से 14 जनवरी, 2010 तक संशोधित वेतन के हकदार नहीं होंगे और उन्हें केवल 14 जनवरी, 2010 से संशोधित वेतन का लाभ मिलेगा। लेकिन 14 जनवरी, 2010 से प्रभावी संशोधित वेतन की गणना करते समय, संशोधित वेतन संरचना का लाभ 1 जनवरी, 2006 से सैद्धांतिक रूप से प्रदान किया जाना था। इस प्रकार, 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी नए वेतन ढांचे का लाभ प्रदान करते हुए 14 जनवरी, 2010 तक के वेतन का निर्धारण किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी, 2011 को बोर्ड के आवास आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 से

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

13 जनवरी, 2010 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन बकाये के हकदार नहीं होंगे। 16 अक्तूबर, 2009, 14 जनवरी, 2010 और 15 जनवरी, 2011 के ये आदेश पेंशन से संबंधित नहीं थे।

ये आदेश केवल संशोधित वेतन संरचना के अनुदान से संबंधित हैं। लेकिन पेंशन की गणना लागू वेतन संरचना के आधार पर की जानी है। इसलिए, जो लोग 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए और जो 19 मई 2009 की अधिसूचना के तहत नई पेंशन योजना के लाभ के हकदार थे, वे संशोधित वेतन संरचना से इस हद तक लाभान्वित होंगे कि उनकी पेंशन की गणना 1 जनवरी 2006 से अनुमानित आधार पर वेतन संरचना के संशोधन के आधार पर की जाएगी।

41. राज्य सरकार ने 05 मई, 2015 को बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन लाभ के संबंध में एक और आदेश जारी किया, जिसके संदर्भ में कार्यालय आदेश दिनांक 13 मई, 2015 को जारी किया गया था। 05 मई, 2015 के उक्त आदेश का सार इस प्रकार है:

(i) उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद के ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती 31 मार्च 2005 को या उससे पहले की गई थी और जो आज तक सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, वे पेंशन पाने के हकदार होंगे;

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(ii) उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद के ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद सीपीएफ योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त किए हैं, वे पेंशन के हकदार नहीं होंगे;

(iii) उत्तर प्रदेश राज्य आवास और विकास परिषद के ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद की गई थी, वे पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे; और

(iv) प्रीतम सिंह के मामले में इस न्यायालय के आदेश के आलोक में, सी. पी. एफ. स्कीम में किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को 9 प्रतिशत ब्याज देय नहीं है। भविष्य में, यदि किसी कर्मचारी सदस्य को ब्याज देने का सवाल उठता है, तो बोर्ड उक्त खर्च खुद वहन करेगा और सरकार से कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त निदेशों को बोर्ड द्वारा 13 मई, 2015 को जारी किए गए आदेश में शामिल किया गया था। बोर्ड द्वारा 19 मई, 2009 को जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि वे सभी अधिकारी और कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे नई पेंशन योजना के लाभ के हकदार होंगे, लेकिन जो लोग 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद कार्यरत थे, वे राज्य सरकार के नए परिभाषित अंशदायी पेंशन नियमों के तहत लाभ के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

हकदार होंगे। उस सीमा तक, 5 मई, 2015 के सरकारी आदेश के खंड (i) में संशोधन की आवश्यकता होगी यहां तक कि खंड (ii) में भी इस निर्णय के संदर्भ में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने 7 सितंबर 2012 से पहले पुरानी योजना का लाभ लिया है, वे जिन उपक्रमों ने 7 सितंबर, 2012 के अंतरिम आदेश की तारीख के बाद पुरानी योजना का लाभ शपथपत्र देकर ले लिया है, वे नई पेंशन योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं होंगे। लेकिन जिन्होंने 7 सितंबर, 2012 दिनांकित अंतरिम आदेश के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ लिया है वे नई पेंशन योजना का लाभ लेने के हकदार होंगे। आदेश के खंड (iii) का अर्थ है कि 19 मई, 2009 की अधिसूचना के मद्देनजर, जिन्हें 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद नियुक्त किया गया है, उन्हें उक्त अधिसूचना के तहत नई पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जहां तक खंड (iv) का संबंध है, प्रीतम सिंह के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार ब्याज केवल उन कर्मचारियों और अधिकारियों को देय होगा जिन्होंने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07 सितंबर, 2012 को पारित अंतरिम आदेश से पहले पुरानी योजना का लाभ नहीं लिया था। इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में ब्याज उन लोगों को अलग-अलग राशियों पर देय होगा, जिन्होंने 7 सितंबर 2012 के बाद पुरानी योजना के तहत लाभ लिया है। उपर्युक्त सीमा तक **प्रीतम सिंह के मामले**¹ में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों को स्पष्ट करना होगा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

संशोधित वेतन अवशिष्ट के तहत वेतन का बकाया

42. अब एक अन्य मुद्दा यह है कि क्या अधिकारी और कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 से 13 जनवरी, 2010 के बीच की अवधि के लिए संशोधित वेतन संरचना के अनुसार वेतन बकाए के हकदार हैं। आक्षेपित निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि राज्य सरकार का यह निर्देश कि बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से नए वेतन ढांचे का लाभ मिलेगा अभासीय रूप में और वास्तव में 14 जनवरी 2010 से 1975 के अधिनियम की धारा 2 (1) और 1965 के अधिनियम की धारा 92 (2) के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने धारित किया कि राज्य सरकार को सेवा शर्तों के निर्धारण के संबंध में ऐसा निर्देश जारी नहीं करना था क्योंकि सेवा शर्तों का निर्धारण बोर्ड का कार्य नहीं था।

43. जहां तक बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन संरचना की प्रयोज्यता का संबंध है, यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि धारा 95 के तहत विनियमन बनाने की शक्ति का उपयोग बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू संशोधित वेतन संरचना को अपने कर्मचारियों पर लागू करने के संबंध में किया गया था। बोर्ड ने केवल इतना किया कि उसने अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन संरचना प्रदान करके 14 जनवरी, 2010 के राज्य सरकार के आदेश को लागू किया था। उक्त आदेश 16 अक्तूबर, 2009

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

को जारी राज्य सरकार के उस आदेश पर आधारित है, जिसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों पर लागू करने का निर्णय लिया गया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1965 के अधिनियम की धारा 94 की उप धारा 2 के खंड (एनएन) के तहत नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करके, राज्य सरकार हमेशा बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान का निर्धारण कर सकती थी। यदि यह माना जाता है कि राज्य सरकार के पास 16 अक्टूबर, 2009 और 14 जनवरी, 2010 के आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, तो बोर्ड के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड ने कर्मचारियों को संशोधित वेतन संरचना प्रदान करने के लिए 1965 अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (1) के खंड (च) के तहत विनियम नहीं बनाए हैं। आश्चर्यजनक रूप से, आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 22 में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 16 अक्टूबर, 2009 और 14 जनवरी, 2010 दिनांकित आदेशों का बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के प्रयोज्यता नहीं होंगी। यदि इस निष्कर्ष को बरकरार रखा जाता है, तो बोर्ड के कर्मचारी संशोधित वेतन संरचना के लाभ से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में कार्यरत बोर्ड द्वारा कोई विनियमन नहीं किया गया है। इसलिए, बोर्ड के कर्मचारी उक्त

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

आदेशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना के हकदार होंगे, जैसा कि 15 सितंबर, 2011 के अगले आदेश में स्पष्ट किया गया है।

44. 1 जनवरी, 2006 से 14 जनवरी, 2010 तक बकाया राशि के अनुदान में बोर्ड के लिए भारी वित्तीय निहितार्थ शामिल होंगे। संशोधित वेतन संरचना के अनुसार बकाया राशि न देने के लिए वित्तीय बाध्यता एक वैध आधार है। बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च वेतन संरचना का लाभ प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 से 14 जनवरी 2010 के बीच की अवधि के लिए बकाया का भुगतान न करने की शर्त के अधीन लिया गया था। इसलिए, हम आक्षेपित निर्णय के तहत 1 जनवरी 2006 से 14 जनवरी 2010 की अवधि के लिए नए नए वेतन ढांचे के अनुसार बकाये का भुगतान करने के उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश का अनुमोदन नहीं कर सकते हैं।

45. अतः, हमारे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

(i) हम **प्रीतम सिंह के मामले¹** में इस न्यायालय के निर्णय की इस संशोधन के साथ अभिपुष्टि करते हैं कि राज्य सरकार हमेशा अधिनियम 1965 की धारा 94 की उप-धारा (1) के खंड (एनएन) के तहत बोर्ड के अधिकारियों (आवास आयुक्त के अलावा) और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकती है। यदि इस तरह की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो धारा 95 की उप धारा (1) के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

खंड (च) के तहत बनाए गए विनियमों के वे प्रावधान जो नियमों के प्रतिकूल हैं, शून्य होंगे;

(ii) बोर्ड के वे सभी अधिकारी और कर्मचारी, जिन्हें 07 सितंबर, 2012 तक पुरानी योजना का लाभ नहीं मिला है और 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं वे बोर्ड द्वारा 19 मई, 2009 को जारी अधिसूचना के अनुसार नई पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे बशर्ते वे अन्यथा पात्र हों। तथापि, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नव परिभाषित अंशदायी पेंशन नियम से शासित होंगे;

(iii) बोर्ड के वे अधिकारी और कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें आज तक पुरानी योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, वे इस न्यायालय द्वारा **प्रीतम सिंह के मामले¹** में दिए गए निर्णय के प्रस्तर 21 में यथा निर्दिष्ट ब्याज के भुगतान के हकदार होंगे। वे अधिकारी और कर्मचारी भी, जो दिनांक 19 मई 2009 की अधिसूचना के अनुसार नई पेंशन योजना के लाभ के हकदार हैं और जिन्होंने 07 सितंबर 2012 दिनांकित अंतरिम आदेश के अनुसार पुरानी योजना के तहत लाभ लिया है, अंतरक राशि पर ब्याज के हकदार होंगे जैसा कि **प्रीतम सिंह के मामले¹** में इस न्यायालय के निर्णय के प्रस्तर 21 के संदर्भ में निर्देशित है;

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(iv) बोर्ड के वे अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 16 जनवरी 2004 के कार्यालय आदेश के संदर्भ में शपथपत्र देने के बाद 7 सितंबर 2012 से पहले पुरानी योजना के तहत लाभ स्वीकार कर लिया है, वे 19 मई, 2009 दिनांकित अधिसूचना के अनुसार लागू की गई नई पेंशन योजना के लाभ के हकदार नहीं होंगे;

(v) 19 मई, 2009 की अधिसूचना के अनुसार नई पेंशन योजना के हकदार लोगों को देय पेंशन राशि की गणना करते समय, 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी संशोधित वेतन संरचना के अनुसार अनुमानित वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान किया जाएगा; और

(vi) बोर्ड के वे सभी अधिकारी और कर्मचारी जो 14 जनवरी, 2010 के सरकारी आदेश के अनुसार संशोधित वेतन संरचना का लाभ लेने के हकदार हैं, उन्हें आज से तीन महीने की अवधि के भीतर उक्त लाभ प्रदान किया जाएगा, यदि पहले प्रदान नहीं किया गया है। उक्त लाभ देते समय उनका वेतन 1 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन संरचना के अनुसार अनुमानित रूप से निर्धारित किया जाएगा। तथापि, वे 1 जनवरी, 2006 से 14 जनवरी, 2010 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन संरचना के अनुसार वेतन बकाये के हकदार नहीं होंगे। हालांकि, जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को बकाए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, उनके विरुद्ध कोई वसूली कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

46. उपरोक्त निष्कर्षों के संदर्भ में आक्षेपित निर्णय और आदे को संशोधित किया जाता है। तदनुसार, लागत के संबंध में किसी आदेश के बिना, सिविल अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

.....

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

.....

न्यायमूर्ति अभय एस. ओक

.....

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

नई दिल्ली

25 नवंबर, 2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”